

1500371-69.2020.8.26.0621

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: LUCIENE BELAN FERREIRA ALLEMAND

Comarca: Bananal

Foro: Foro de Bananal

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 25/11/2022

... julgado: TACRSP: "Omitida a prova pericial da qualificadora do art. 155, § 4º, I do CP, desclassifica-se o delito para furto simples". (JTACRIM 61/243) (grifo nosso).

Nesse sentido: PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE EXAME PERICIAL. IMPRESCINDIBILIDADE. INEXISTÊNCIA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bananal

Foro de Bananal

Vara Única

Pça. Rubião Júnior, 305, Bananal - SP - cep 12850-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500371-69.2020.8.26.0621 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500371-69.2020.8.26.0621

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Co-Réu:

JANAINA LOPES DE OLIVEIRA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCIENE BELAN FERREIRA ALLEMAND

Vistos.

José Edson Nunes Santos e Janaína Lopes de Oliveira, foram denunciados pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso nas sanções do crime tipificado no artigo 155, §4º, incisos I e IV do Código Penal, porque, segundo consta da denúncia, no dia 16 de maio de 2020, em horário incerto, porém, no período da tarde, na Rua Maria de Lourdes Rodrigues, nº. 08, Centro, na cidade de Arapeí, Comarca de Bananal, agindo com unidade de desígnios e identidade de propósitos, mediante rompimento de obstáculo, subtraíram, para proveito comum, 09 (nove) brinquedos de uso pedagógico, 06 (seis) metros de fio de antena sem marca aparente, 02 (dois) extintores de incêndio vazios, marca "Recil", sendo um grande e um pequeno, 01 (uma) tampa de vaso sanitário e 01 (uma) caixa de descarga, pertencentes à vítima Escola Municipal do Rialto.

O oferecimento da denúncia ocorreu no dia 10 de junho de 2020, às fls.83-86 e foi recebida em decisão no dia 16 de junho de 2020 às fls.88-89.

Citada às fls.231-234, a acusada Janaína Lopes de Oliveira ofereceu resposta à acusação às fls.257-258.

Citado às fls.247-249, o acusado José Edson Nunes Santos, ofereceu resposta à acusação às fls.257-258.

Após, em decisão às fls.261-262 foi ratificado o recebimento da denúncia, bem como designada audiência de instrução e julgamento.

Realizada a audiência de instrução, debates e julgamento no dia 13 de outubro, oportunidade em que foi produzida a prova oral.

O Ministério Público pugnou pela procedência da denúncia.

A defesa, a seu turno, teceu suas teses e pedidos.

É o relatório. Fundamento e decido.

A ação penal é procedente. As provas colhidas no curso da instrução criminal demonstram, de forma clara e indubitável, a materialidade dos delitos narrados na denúncia, conforme Boletim de Ocorrência nº 100/2020 de fls.02-04, Auto de Exibição e Entrega de fls.07-08, Auto de Prisão em Flagrante de fls.10, documento de fls.79, Auto de avaliação fls.133-136, bem como a prova oral colhida em juízo. A autoria, por sua vez, está amplamente demonstrada pelo conjunto probatório e repousa nas pessoas dos acusados.

A ré Janaína Lopes de Oliveira foi ouvida e prestou seus esclarecimentos. Em sede policial às fls. 13, disse que "não possui advogado; que sua família já foi comunicada de sua prisão; que possui 04 filhos, sendo 3 homens, um, três e doze anos e uma menina 7 anos, informa ainda que seu filho de 12 anos possui deficiência visual, não possui a visão de um de seus olhos; que na data de hoje estava com seu marido na rua e por estar em seu período menstrual precisou usar o banheiro; informa que entrou na Escola Municipal do Rialto juntamente com seu marido e com a única intenção de utilizar o banheiro; explica que quando estava saindo do local percebeu que havia um saco com alguns objetos no chão e por curiosidade abriu o saco para ver do que se tratava, esclarecendo que haviam objetos diversos; informa que um rapaz apareceu e se identificou como policial, onde foi abordada juntamente com seu esposo; explica que uma viatura chegou ao local e a indiciada e seu companheiro foram encaminhados par a Delegacia; deseja informar que nunca foi presa e que presta serviço roçando pasto, sendo que ganha 50 reais por dia."

O réu José Edosn Nunes Santos foi ouvido e prestou esclarecimentos. Em sede policial às fls. 14, informou que "não possui advogado; que sua progenitora já foi comunicada de sua prisão; que possui 04 filhos, sendo 3 homens, um, três e doze anos e uma menina 7 anos, informa ainda que seu filho de 12 anos possui deficiência visual, não possui a visão de um de seus olhos; que na data de hoje estava com sua esposa na rua e explica que a mesma encontra-se em seu período menstrual e precisou de um banheiro; informa que entrou na Escola Municipal do Rialto juntamente com sua esposa e com a única intenção de que a mesma fizesse uso do banheiro; explica que quando estava saindo do local a sua esposa começou a mexer em um saco com alguns objetos no chão; informa que um rapaz apareceu e se identificou como policial, onde foi abordado juntamente com sua esposa; explica que uma viatura chegou ao local e o indiciado e sua companheira foram encaminhados para a Delegacia; indagado informa que não arrombou qualquer entrada da escola, afirmando que o local estava aberto; deseja informar que nunca foi preso e que é trabalhador rural e que presta serviço roçando pasto, sendo que ganha 50 reais por dia."

Porém, os depoimentos das testemunhas inquiridas em juízo rechaçam o pleito da defesa quanto à absolvição do réu, uma vez que elas foram uníssonas em ligá-lo aos delitos, de forma robusta, apresentando em juízo versões harmônicas com as prestadas na fase inquisitorial.

A testemunha e Policial Militar Carlos Felli Pereira de Almeida informou em sede de Delegacia de Polícia às fls. 05, que "é policial Militar nesta cidade de Arapeí/SP, sendo que no dia de hoje estava de folga e passava em frente a Escola Municipal do Rialto, localizada em Arapeí/SP. informa que ao passar em frente ao local verificou que duas pessoas estavam no pátio do colégio, sendo que uma delas carregava um saco; que parou seu veículo e foi até o local e abordou o dois indivíduos, um homem e uma mulher; em uma rápida vistoria dentro do saco que o rapaz carregava encontrou alguns brinquedos escolares, além de dois extintores, fio de antena, uma caixa de descarga e uma tampa de vaso sanitário; que solicitou apoio através do 190 e uma equipe rapidamente lhe encontrou no local e lhe prestou todo apoio, sendo que os objetos e os indivíduos foram encaminhados e apresentados à Autoridade Policial".

A testemunha e Policial Militar Mário Augusto Bittencourt foi ouvida e prestou esclarecimentos. Em sede policial, às fls. 06, disse que "é Policial Militar nesta cidade de Arapeí/SP, sendo que na data de hoje foi acionado via COPOM para prestar apoio a um colega de farda que havia realizado uma prisão em flagrante; informa que deslocou-se imediatamente até o local dos fatos e lá chegando deparou-se com dois indivíduos, um homem e uma mulher, no interior da Escola Municipal do Rialto; indagado, explica que recolheram os objetos que foram encontrados com o casal, e os apresentou juntamente com os mesmos à autoridade policial; após ainda retornaram ao local dos fatos juntamente com a Diretora Municipal de Educação, onde realizaram uma vistoria, verificando que nada mais havia sido furtado, entretanto, ficou constatado que os indivíduos arrombaram duas portas para poderem ter acesso ao local onde os objetos estavam".

A testemunha Mirielle Gomes Viana foi ouvida e prestou esclarecimentos. Em sede policial, às fls. 09, disse que "é Diretora Municipal de Educação do município de Bananal/SP; sendo que na data de hoje foi acionada pela Polícia para comparecer até a Escola Municipal do Rialto, sendo que foi até o local juntamente com os policiais para verificar se estava faltando alguma coisa a mais do que fora apresentada na Delegacia, porém não deu falta de mais nenhum objeto, entretanto a depoente esclarece que duas entradas foram arrombadas, a do portão externo e da porta de entrada; que recebeu os objetos em sede de delegacia para os devolver ao colégio". Em sede policial às fls. 80, informou que "ratifica suas declarações anteriores, acrescentando que é Diretora Municipal de Educação no Município de Arapeí- SP, esclarecendo que no dia dos fatos, foi até a Escola do Rialto, com os policiais militares e lá constatou que realmente foi arrombada a porta de entrada, uma grade de proteção e ainda o portão externo. Em seguida, após o flagrante, o local foi consertado por um funcionário da Prefeitura.

As testemunhas ouvidas em juízo confirmaram suas versões apresentadas em sede policial, corroborando o quanto relatado na denúncia. Portanto, após a instrução processual penal em juízo os fatos ficaram comprovados.

Apurado nos autos que na data do ocorrido, o Policial Militar Carlos Fellipe se encontrava de folga, e passando em frente ao colégio do Rialto, verificou que os acusados encontravam-se no pátio do colégio e o acusado José Edson portava um saco. Consta que o policial parou o veículo, foi ao local e abordou os acusados. Em vistoria ao saco, o policial encontrou os objetos descritos na denúncia, assim, solicitou apoio e uma equipe foi ao local, sendo todos encaminhados a Delegacia de Polícia. Em vistoria no local dos fatos com a Diretora Municipal de Educação, constatou-se que o portão externo e a porta do estabelecimento foram arrombados. Registre-se, que os depoimentos dos policiais militares merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo testemunhas compromissadas como as demais, salientando-se que a Defesa não apresentou nenhuma razão concreta para afastar a credibilidade de tal depoimento. Nesse sentido TJSP: "Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador." (RT 616/286-7).

Assim, correta a tipicidade do delito de furto, vez que, segundo a teoria da amotio, basta a inversão da posse do bem para que este se consume, ainda que seja por curto período de tempo, sendo prescindível a posse mansa e pacífica. Assim, observar-se, por oportuno, que o fato dos acusados terem sido presos na posse dos bens subtraídos, tem o condão de inverter o ônus da prova. Vale dizer, os acusados é que precisam provar a forma lícita por meio da qual receberam o móvel.

Na mesma senda, os seguintes julgados: "Em tema de furto, a apreensão da coisa subtraída em poder do acusado gera a presunção de sua responsabilidade, e, invertendo-se o ônus da prova, impõe-se-lhe justificativa inequívoca. A justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em certeza e autoriza, por isso mesmo, o desate condenatório, tanto mais se, tornando-se o réu revel, confessou o crime na fase extrajudicial." (RT 656/303). (grifos nossos).

"Em tema de furto a apreensão da coisa subtraída em poder do acusado gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo-se o ônus da prova, impõe-se-lhe

justificação inequívoca. A justificação dúbia e inverossímil reforçada pelos maus antecedentes do agente e pela inexistência de prova em desfavor do lesado, autoriza o decreto condenatório." (RT 688/334).

A qualificadora do concurso de duas ou mais pessoas, prevista no inciso IV do parágrafo 4º do artigo 155 restou suficientemente demonstrada, sendo certo que os co-réus José Edson e Janaína estavam juntos no momento da subtração dos objetos, conforme depoimento das testemunhas policiais militares.

No mais, não há como reconhecer a qualificadora prevista no inciso I do parágrafo 4º do artigo 155 do Código Penal consistente em rompimento de obstáculo à subtração da coisa, pois, não foi acostado aos autos Laudo Pericial, nem provas de perícia indireta (filmagens, fotografias) que comprovam o modus operandi da ação. Assim, às fls.79 é informado que: "Informo a Vossa Excelência conforme o informado no Relatório Final, que o local dos fatos não foi periciado tendo em vista não ter sido preservado para perícia, conforme as declarações da Secretária de Educação, onde a mesma informa que em seguida ao Flagrante ela pediu para que um funcionário da Prefeitura consertasse os danos".

Nos ensinamentos de Júlio Fabbrini Mirabete: "É indispensável para a configuração da qualificadora o dano, não sendo suficiente que tenha a coisa sido removida, forçada, retirada. Por isso, e por restarem vestígios da destruição ou rompimento, exige-se para o reconhecimento da causa de aumento de pena o exame pericial".

(grifo nosso). Consoante elucidativo julgado: TACRSP: "Omitida a prova pericial da qualificadora do art. 155, § 4º, I do CP, desclassifica-se o delito para furto simples". (JTACRIM 61/243) (grifo nosso).

Nesse sentido: PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE EXAME PERICIAL. IMPRESCINDIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVAS PARA A NÃO REALIZAÇÃO DA

PERÍCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE CONSTATADA. PENA CORPORAL SUBSTITUÍDA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS E MULTA. DESPROPORCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA. MULTA PREVISTA CUMULATIVAMENTE NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR NA ALTERNATIVIDADE SANCIONATÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] 3. A incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, II, do Código Penal exige exame pericial para a comprovação do rompimento de obstáculo, somente admitindo-se prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo direto, o que não restou explicitado nos autos. 4. Na hipótese, tendo a qualificadora sido aplicada apenas com base em prova testemunhal, deve ser afastado o rompimento de obstáculo e reconhecida a prática de furto qualificado pelo concurso de pessoas, pois, além de não ter sido demonstrada a impossibilidade de realização da perícia técnica, tais provas não suprem a necessidade de sua efetivação. [...] (HC 620.969/SC).

Do que se extrai dos autos os objetos apreendidos foram avaliados em cerca de R\$848,00 (fls.133-134) e a Diretora Municipal de Educação compareceu na delegacia e os recebeu em Auto de Entrega (fls.07-08), portanto, incabível a diminuição prevista pelo §2º, do art. 155 do CP.

Assim, todas as provas colhidas não dão margem para outra conclusão senão a demonstração da materialidade do delito narrado na denúncia, bem como a autoria. Todas as provas (depoimentos das testemunhas, bem como a apreensão dos bens), são suficientes para o seguro decreto condenatório. Nesse sentido, entendendo perfeitamente comprovada a materialidade do crime, bem como a autoria, razão pela qual, é necessária a condenação do réu pelo delito de furto qualificado pelo concurso de pessoas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, na forma do artigo 387, do Código de Processo Penal, JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO ACUSATÓRIA ESTATAL para CONDENAR os réus José Edson Nunes Santos e Janaína Lopes de Oliveira pela prática do crime descrito no artigo 155, §4º, inciso IV do Código Penal.

DOSIMETRIA PENAL

Com base no princípio da individualização da pena (art. 5, XLVI, CRFB) e na forma do critério trifásico do artigo 68 do Código Penal, passo à dosimetria penal.

Réu José Edson Nunes Santos

Na primeira fase de aplicação da pena, de observância das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade não excedeu o inerente ao tipo penal. Os antecedentes do réu não são negativos. A conduta social e a personalidade do agente são desconhecidas. Os motivos, circunstâncias e consequência do crime são normais a espécie. O comportamento da vítima não se aplica ao caso em tela. Assim, fixo a pena base em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Na segunda fase de aplicação da pena não há circunstâncias atenuantes e agravantes de pena a serem consideradas, mantida a pena intermediária em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Na terceira fase de aplicação da pena, ausentes as causas de diminuição e aumento de pena, obtendo-se a pena final de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Fixo regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

Fixo o valor do dia multa em 1/30 do valor do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Na forma do artigo 44 do Código Penal promovo a substituição da pena privativa de liberdade aplicada pelas seguintes penas restritivas de direitos: 1 - prestação pecuniária no importe de 01 (um) salário mínimo, passível de parcelamento em execução penal, em favor de entidade assistencial cadastrada em juízo e 2 - prestação de serviços à comunidade.

Ré Janaina Lopes de Oliveira

Na primeira fase de aplicação da pena, de observância das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade não excedeu o inerente ao tipo penal. Os antecedentes da ré não são negativos na forma do entendimento do verbete sumular 444 do STJ. A conduta social e a personalidade do agente são desconhecidas. Os motivos, circunstâncias e consequência do crime são normais a espécie. O comportamento da vítima não se aplica ao caso em tela. Assim, fixo a pena base em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Na segunda fase de aplicação da pena não há circunstâncias atenuantes e agravantes de pena a serem consideradas, mantida a pena intermediária em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Na terceira fase de aplicação da pena, ausentes as causas de diminuição e aumento de pena, obtendo-se a pena final de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Fixo regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

Fixo o valor do dia multa em 1/30 do valor do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Na forma do artigo 44 do Código Penal promovo a substituição da pena privativa de liberdade aplicada pelas seguintes penas restritivas de direitos: 1 - prestação pecuniária no importe de 01 (um) salário mínimo, passível de parcelamento em execução penal, em favor de entidade assistencial cadastrada em juízo e 2 - prestação de serviços à comunidade.

Ante a sucumbência condeno o réu às custas processuais, observada a gratuidade de justiça que ora defiro aos réus.

Expeça-se a certidão de honorários à patrona nomeada nos termos do Convênio OAB/Defensoria.

Após trânsito em julgado:

- Oficie-se ao TRE;
- Oficie-se ao IIRGD;
- Expeça-se guia de execução penal;
- Pena de multa na forma do artigo 50 do CP;
- Proceda a serventia intimação da secretaria de educação para retirada dos bens em 30 dias. Após, proceda a serventia destruição, independente de nova intimação.
- Arquivem-se.

P.I.C.

Bananal, 13 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA